

<입문-제2장 행정입법(법규명령·행정규칙).제2절 행정규칙(행정명령)>

I. 행정규칙의 의의

1. 개념

- 행정규칙은 행정기관이 자신의 직무 범위 내에서 행정 사무의 처리에 관하여 조직 내부의 일반적·추상적인 기준을 정립하는 행정입법의 한 형식이다. 행정규칙은 원칙적으로 행정조직 내부만을 규율하며, 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 대외적인 구속력을 가지는 법규로서의 효력은 없다. 이는 행정의 능률과 통일성을 확보하고, 행정청이 부여받은 재량권을 합리적으로 행사하도록 유도하는 데 그 주된 목적이 있다.

2. 법규명령과 행정규칙의 비교

- 법규명령과 행정규칙은 모두 행정기관이 제정하는 일반적·추상적 규율이라는 공통점을 가지나, 그 법적 성질과 효력 면에서 근본적인 차이를 가진다.

(1) 규율 대상 및 효력

① 법규명령

- 대외적인 구속력을 가지며, 행정조직뿐만 아니라 일반 국민과 법원(法院)을 구속한다. 법원(法源)으로서의 지위가 인정된다.

② 행정규칙

- 행정조직 내부만을 규율하며, 원칙적으로 대외적인 구속력을 가지지 않는다. 따라서 행정소송의 직접적인 심사 대상이 되는 법원(法源)은 아니다.

(2) 제정 근거

① 법규명령

- 법률의 위임을 받거나 법률을 집행하기 위한 헌법적 근거가 필수적이다. 법률유보의 원칙이 엄격하게 적용된다.

② 행정규칙

- 법률의 위임이 없더라도 행정기관의 직무 권한 내에서 자율적으로 제정할 수 있다. 다만, 법규의 내용을 정하기 위해서는 법률의 위임이 필요하다.

(3) 법 형식

① 법규명령

- 주로 대통령령(시행령), 총리령, 부령(시행규칙) 등의 법규명령 형식으로 제정된다.

② 행정규칙

- 훈령, 예규, 지시, 고시 등 행정조직 내부에서 사용되는 행정규칙 형식으로 제정된다.

(4) 사법적 통제

① 법규명령

- 행정소송에서 위헌·위법 심사의 대상이 되어 직접적인 사법 통제를 받는다.

② 행정규칙

- 원칙적으로 사법 통제 대상이 아니나, 행정규칙에 따른 구체적인 행정 처분이 위법한지 여부를 판단할 때 간접적으로 심사될 수 있다. 또한, 재량 준칙이 자기 구속의 법리에 의해 대외적 효력을 가지게 되는 경우에는 위법성 심사의 기준이 된다.

II. 행정규칙의 종류

1. 형식에 따른 분류

- 행정규칙은 발령 기관과 명칭에 따라 다양하게 분류되나, 공통적으로 행정조직 내부의 통일적 사무 처리를 목적으로 한다.

(1) 훈령

- 상급 행정기관이 하급 행정기관에 대하여 장기간에 걸쳐 그 권한 행사를 일반적으로 지시하기 위해 발하는 명령이다. 행정조직 내의 위계 질서를 확립하고 상명하복 관계를 규율한다.

(2) 지시

- 상급 행정기관이 하급 행정기관에 대하여 구체적인 개별적인 사무 처리를 명령하기 위해 발하는 명령이다. 훈령은 일반적인데 반해 지시는 구체적이고 개별적인 사안에 한정된다.

(3) 예규

- 행정 사무의 동일한 처리 기준을 설정하여 반복적으로 활용하도록 하는 행정규칙이다. 특정 행정작용에 대한 표준적인 절차나 형식을 제시한다.

(4) 고시

- 행정기관이 특정 사항을 일반 국민에게 알리는 행위로서, 일반적으로 행정규칙의 성격을 가진다. 다만, 고시가 법령의 위임을 받아 법규 사항을 정하는 경우 법령 보충적 행정규칙으로서 법규명령의 효력을 가지기도 한다.

(5) 공고

- 행정기관이 특정 사항을 일반 국민에게 일시적으로 알리는 행위로서, 고시와 유사하나 기간이 단기적이고 효력이 일회적인 경우가 많다.

2. 내용에 따른 분류

- 행정규칙은 그 규율 내용이 행정청의 재량권 행사에 대한 것인지, 법 해석에 대한 것인지에 따라 분류된다.

(1) 재량 준칙

- 법률이 행정청에게 재량권을 부여한 경우, 행정청이 그 재량권을 통일적으로 행사하기 위해 내부적으로 설정한 처리 기준이다(예: 영업 정지 처분 시 위반 횟수에 따른 처분 기간을 정한 기준). 원칙적으로 행정조직 내부만을 구속하나, 재량 준칙이 반복적으로 시행되어 평등의 원칙과 신뢰 보호의 원칙을 근거로 대외적 구속력(자기 구속의 법리)을 갖게 되는 경우, 위법성 판단의 기준으로 활용된다.

(2) 법규 해석 규칙

- 상위 법규의 내용을 하급 기관에 통일적으로 해석·적용하도록 하기 위해 발하는 규칙이다. 이는 상위 법규의 적용 기준을 명확히 하는 데 목적이 있으며, 상위 법규의 위임을 받아 새로운 법규 사항을 창설할 수는 없다.

(3) 법령 보충 규칙

- 법령의 위임에 따라 그 위임받은 내용을 정하는 행정규칙으로서, 이 범위 내에서는 상위법령과 결합하여 법규성을 지니게 된다. 형식은 행정규칙이지만, 내용은 법률의 위임을 받아 국민의 권리·의무에 영향을 미치므로 법규명령의 효력을 갖는다.

3. 기능에 따른 분류

- 행정규칙은 행정조직 내에서 수행하는 주요 기능에 따라 분류된다.

(1) 조직 규칙

- 행정조직의 내부 구조, 권한 배분, 직제, 업무 분장 등 조직 내부에 관한 사항을 규율하는 규칙이다. 행정의 능률과 효율성을 높이는 데 중점을 둔다.

(2) 근무 규칙

- 공무원의 복무, 근무 조건, 징계 기준 등 공무원 개인의 행위 및 관계를 규율하는 규칙이다. 이는 공무원 관계법의 세부 사항을 규정하는 경우가 많다.

(3) 사무 규칙

- 행정 사무의 구체적인 처리 절차, 양식, 기한 등 일반적인 사무 처리에 관한 사항을 규율하는 규칙이다. 이는 행정의 통일성과 일관성을 확보하는 데 기여한다.

(4) 재량 규칙

- 위에서 언급된 재량 준칙이 여기에 해당하며, 행정청이 부여받은 재량권을 합리적이고 평등하게 행사하도록 유도하는 기능을 수행한다.

Ⅲ. 결론

- 행정규칙은 행정기관 내부의 통일적 사무 처리를 위한 일반적·추상적 규율로서, 법규명령과 달리 원칙적으로 대외적 구속력은 없으나 행정조직 내부를 구속한다. 훈령, 고시 등 다양한 형식과 재량 준칙, 법규 해석 규칙 등 내용에 따라 분류되며, 특히 법령 보충 규칙과 재량 준칙의 자기 구속의 법리는 행정규칙의 법적 성질에 대한 핵심적인 쟁점을 이룬다. 행정규칙은 법치 행정의 원리 하에서 법률에 위반되지 않는 한 행정의 효율성을 높이는 데 기여한다.